

Impôt sur le Bénéfice d'Affaire des Personnes Physiques

L'impôt annuel sur les bénéfices d'affaires réalisés par les personnes physiques et les personnes morales ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés, qui accomplissent habituellement, pour leur propre compte, une activité à caractère lucratif.

Personnes imposables

Sont obligatoirement passibles de l'impôt sur les bénéfices d'affaires :

- Les personnes physiques ou assimilées ;
- Les sociétés de fait.

Peuvent opter pour l'assujettissement à l'IBAPP :

- Les sociétés en commandite simple ;
- Les sociétés en nom collectif ;
- Les sociétés en participation

Pour être valable, l'option doit être signée par tous les associés et notifiée au service du lieu d'imposition dans les trois mois du début de l'exercice fiscal.

Détermination de la base imposable

Le bénéfice imposable à l'impôt sur le bénéfice d'affaire des personnes physiques est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les assujettis, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.

Toutefois, le contribuable n'est pas autorisé à:

- Prendre en compte les gains ou pertes de change ;
- Déduire des frais de siège ;
- Déduire des libéralités, dons, subventions ;
- Déduire des amortissements « réputés différés » en période déficitaire ;
- Pratiquer sur ses immobilisations un amortissement accéléré ou un amortissement dégressif ;
- Déduire des provisions.

Les revenus provenant de la location des immeubles inscrits à l'actif du bilan des entreprises soumises à l'impôt sur les bénéfices d'affaires des personnes physiques peuvent être soumis à l'impôt sur les revenus fonciers sur option irrévocable du contribuable. Dans ce cas, les charges de toute nature afférentes à ces immeubles ne sont pas déductibles du résultat imposable.

Les charges de l'établissement sont soumises par le CGI à plusieurs conditions de fonds et de forme pour être déductibles du résultat comptable :

1) Les conditions générales de déductibilité

Pour être déductibles des bénéfices imposables, les charges doivent remplir les conditions suivantes :

- être exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise ;
- correspondre à une charge effective et justifiée par une facture ou une déclaration d'importation régulièrement établie.
- être comptabilisées en tant que charges de l'entreprise ;
- entraîner une diminution de l'actif net de l'exploitation ou de l'entreprise ;
- ne pas concourir à la formation d'un résultat exonéré d'impôt ;
- être comprises dans les charges de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées.
- Les charges payées en espèces à une autre entreprise ne sont pas déductibles si leur montant unitaire excède deux cent mille (200.000) Ouguiya.

2) Les conditions particulières de déductibilité

Certaines charges sont déductibles mais suivant quelques conditions spécifiques :

a) Les salaires, commissions, honoraires, rémunérations de services et assimilés

Ces charges payées ou dues à des personnes physiques ou morales résidant en Mauritanie ou à des non-résidents, sont déductibles à condition :

- La déclaration régulière de ces rémunérations versées ;
- La présentation d'une quittance prouvant que ces loyers ont fait l'objet de la retenue à la source.

b) Les loyers

Le montant des loyers des immeubles dont l'entreprise est locataire figurant dans le contrat de bail et des biens pris en crédit-bail sont déductibles si :

- Le contrat est dûment enregistré auprès d'un notaire agréé ;
- Le loyer est correctement comptabilisé

- La présentation d'une quittance prouvant que ces loyers ont fait l'objet de la retenue à la source.

c) Les intérêts payés sur les prêts et avances reçus

Ils sont déductibles aux conditions :

- La justification de la la retenue à la source par quittance ou par attestation annuelle de précompte de la retenue à la source remis par l'établissement financier ;
- L'enregistrement du contrat de prêt auprès d'un notaire agréé ;
- pour les prêts contractés avec des établissements financiers mauritaniens, dans la limite de ceux calculés selon les dispositions de la réglementation bancaire mauritanienne ;
- pour les prêts contractés avec des établissements financiers étrangers, dans la limite de ceux calculés selon les dispositions réglementaires bancaires de l'État où est implanté le prêteur sans pour autant excéder ceux calculés au taux directeur de la Banque Centrale de Mauritanie majoré de deux (2) points ; - pour les autres prêts, dans la limite de ceux calculés au taux directeur de la Banque Centrale de Mauritanie majoré de deux (2) points.

d) Les amendes et pénalités encourues :

Les impôts à la charge de l'entreprise acquittés au cours de l'exercice, à l'exception de l'IBAPP, sont déductibles.

Les montants des transactions, amendes, confiscations, pénalités et majorations de toute nature mises à la charge des contrevenants à la législation fiscale, douanière et sociale, à la réglementation des prix, de circulation ou de consommation et, d'une manière générale, aux lois et règlements de l'État ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.

e) Les conditions de déductibilité des amortissements

Les amortissements relatifs aux coûts liés à l'acquisition, à la construction ou à l'amélioration des immobilisations

- Réellement comptabilisés ou autorisés,
- Dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation.
- Toutefois, les amortissements des immobilisations payées en espèces à une autre entreprise ne sont pas déductibles si le montant d'acquisition excède deux cent mille (200.000) Ouguiya.

L'amortissement d'une immobilisation n'est autorisé que si sa valeur excède cinquante mille (50.000) Ouguiya. Les dépenses d'acquisition inférieures à cinquante mille (50.000) Ouguiya sont admises en charges déductibles au titre de l'exercice d'acquisition.

Les amortissements doivent être calculés selon la méthode linéaire sur la base du prix de revient. La durée normale d'utilisation des biens et les taux d'amortissement sont fixés définitivement lors de l'acquisition des biens conformément au tableau suivant :

Immobilisations	Durée	%
Frais d'établissement	2	50,00%

Construction à usage industriel	20	5,00%
Construction à usage commercial et d'habitation	25	4,00%
Matériel de transport	4	25,00%
Matériel d'exploitation	5	20,00%
Matériel complexe d'exploitation	10	10,00%
Matériel et outillage	5	20,00%
Matériel informatique	4	25,00%
Logiciels informatiques	2	50,00%
	4	25,00%
	8	12,50%
Matériel et mobilier de bureau	10	10,00%
Installations, agencements, aménagements	10	10,00%
Bateaux et navires de pêche d'occasion	6	16,67%
Bateaux et navires de pêche neufs	8	12,50%
Avions et aéronefs civils	20	5,00%

f) La déduction du déficit de l'année

Le déficit constaté au cours d'un exercice est considéré comme une charge déductible du bénéfice imposable de l'exercice suivant.

A défaut de bénéfice ou en cas de bénéfice insuffisant pour que la déduction puisse être opérée en totalité ou en partie, le déficit ou le reliquat de déficit peut être déduit des bénéfices imposables des exercices comptables suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire.

Lieu d'imposition

- 1) Les sociétés sont imposées pour l'ensemble de leurs activités imposables en Mauritanie, au lieu de leur siège social ou au lieu de leur principal établissement en Mauritanie.
- 2) Les sociétés et autres personnes morales dont le siège social est situé hors de la Mauritanie sont imposées au lieu de leur principal établissement en Mauritanie.

Période d'imposition

L'impôt est établi chaque année sur les bénéfices réalisés l'année précédente.

- 2) Les contribuables sont tenus d'arrêter chaque année leurs comptes à la date du 31 décembre, sauf en cas de cession ou de cessation d'activités en cours d'année.
- 3) Les entreprises nouvelles qui ont commencé leurs activités au cours de l'année peuvent arrêter leur premier bilan à la fin de l'année suivante. Elles sont alors tenues d'établir au 31 décembre de l'année du début de l'activité un compte d'exploitation provisoire dont les résultats seront

immédiatement taxés. Cette imposition sera déduite de celle établie sur les résultats du premier bilan arrêté.

Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une même année, les résultats en sont totalisés pour l'assiette de l'impôt.

La liquidation de l'IBAPP

Les taux applicables

L'IBAPP dû par les personnes physiques relevant du régime réel normal est égal à 30 % du bénéfice net imposable ou à 2,5 % des produits imposables définis à l'article 8 exceptés les transferts et reprises de charges si ce dernier montant est supérieur au premier.

L'IBAPP dû par les personnes physiques relevant du régime réel intermédiaire est égal à 30 % du bénéfice net imposable ou à 2,5 % des produits imposables définis à l'article 8 exceptés les transferts et reprises de charges si ce dernier montant est supérieur au premier.

La déduction des acomptes

Les contribuables assujettis à l'impôt sur les bénéfices d'affaires qui débutent leur activité et qui sollicitent la délivrance d'une attestation pour participer à un appel d'offre ou l'immatriculation au fichier des importateurs sont tenus d'acquitter immédiatement par anticipation un acompte de trente mille (30.000) Ouguiya. L'acompte effectué au cours d'une année civile déterminée vient en déduction du montant de l'impôt sur les bénéfices d'affaires qui doit être acquitté avant le 31 mars de l'année suivante.

Les contribuables assujettis à l'IBAPP qui procèdent à des importations de biens de toute nature doivent acquitter des acomptes égaux à 2 % de la valeur en douane des produits et marchandises, augmentée de tous les droits et taxes exigibles à l'importation, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, ou de la seule valeur en douane lorsque ces produits et marchandises bénéficient d'une exonération ou d'une exemption douanière.

Les biens que l'importateur s'engage à utiliser d'une manière durable pour les besoins de son entreprise comme instrument de travail ne donnent pas ouverture au paiement de l'acompte. Les contribuables qui ne respectent pas l'engagement souscrit auprès des services des douanes d'utiliser d'une manière durable comme instrument de travail les biens importés sont passibles d'une amende fiscale égale à 80 % du montant de l'acompte dont ils ont été indûment dispensés.

Les immobilisations corporelles, notamment les matériels, outillages et biens d'équipement, dont la valeur est supérieure à deux millions (2.000.000) d'Ouguiya ne donnent pas lieu au paiement de l'acompte.

Les acomptes effectués au cours d'une année civile déterminée viennent en déduction du montant de l'impôt sur les bénéfices d'affaires qui doit être acquitté avant le 31 mars de l'année suivante. Lorsque cette imputation ne peut être opérée ou n'est opérée que partiellement,

l'excédent de versement non utilisé constitue un crédit d'impôt imputable à la cotisation due au titre de l'impôt sur les bénéfices d'affaires des exercices suivants. Les quittances délivrées lors du paiement des acomptes doivent être jointes à la déclaration annuelle des résultats.

Le minimum de perception

Le minimum de perception de l'impôt calculé en vertu des paragraphes précédents est fixé à :

- cent vingt-cinq mille (125.000) Ouguiya pour les contribuables relevant du régime du réel normal ;
- soixante-quinze mille (75.000) Ouguiya pour les contribuables relevant du régime du réel intermédiaire.

Les obligations du contribuable

La déclaration de l'IBAPP

Les contribuables relevant du régime réel, normal ou intermédiaire, ou du forfait sont tenus de déclarer au plus tard le 31 mars de chaque année, le montant de l'impôt dû sur la base de leur déclaration afférente à l'exercice comptable clos au 31 Décembre de l'année précédente.

L'impôt sur les bénéfices d'affaires dû par les contribuables soumis au régime du bénéfice réel normal ou intermédiaire est acquitté spontanément auprès du receveur des impôts du lieu de rattachement en trois (3) versements :

- Le premier versement, accompagné de la déclaration de résultat et des états financiers, est effectué avant le 31 mars de l'année suivante. Il représente 40 % du montant de l'impôt sur les bénéfices d'affaires dû ;
- Le second versement, représentant 30 % du montant de l'impôt sur les bénéfices d'affaires dû, est réalisé avant le 30 juin de l'année suivante ;
- Le troisième versement, représentant le solde de l'impôt sur les bénéfices d'affaires dû, est effectué avant le 30 septembre de l'année suivante.

Les contribuables soumis au régime du forfait sont tenus, quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires, d'acquitter leur cotisation d'impôt sur les bénéfices d'affaires dès la remise de leur déclaration, soit avant le 31 mars de l'année suivante. Le paiement s'effectue au moyen d'une déclaration sur un imprimé réglementaire.

La déclaration des revenus versés aux tiers

Les contribuables relevant d'un régime réel d'imposition sont tenus de déclarer chaque année

- Le détail des frais financiers et des services bancaires, sous peine de la non-déductibilité de 25 % des frais en cause dont la déclaration a été omise ;
- Pour les contribuables visés au paragraphe 3 de l'article 61 du Code général des impôts, les achats et les prestations réalisés avec des fournisseurs, selon les modalités définies dudit article du Code

Général des Impôts, sous peine de la non-déductibilité de 40 % des charges qui n'ont pas été déclarées.

Les personnes physiques ou morales qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié des commissions, courtages, ristournes, vacations, honoraires, occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes à l'Administration fiscale dans le courant du mois de janvier de chaque année, quel qu'en soit leur montant, sur un état conforme au modèle prescrit par l'administration fiscale.

Les gérants des sociétés en nom collectif ou en commandite simple, les associations et les sociétés civiles sont tenus de fournir au service des impôts, en même temps que la déclaration annuelle de résultats, un état indiquant :

- Les nom (s), prénom (s) et domicile des associés ;
- La part des bénéfices de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année précédente correspondant aux droits de chacun des membres de la société civile et chacun des associés en nom collectif ou commandités dans la société ;
- En ce qui concerne les sociétés en commandite simple ayant exercé l'option prévue à l'article 70 du Code général des impôts, le montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année précédente.

Les obligations comptables

Chaque contribuable soumis à l'IBAPP au régime du réel doit tenir obligatoirement sa comptabilité en :

- Arabe ou en français ;
- Conformité aux prescriptions du référentiel comptable mauritanien.

La comptabilité informatisée doit être tenue au moyen de supports et logiciels agréés par l'Administration fiscale. Ils doivent répondre aux exigences légales en matière de garantie, d'intégrité et de conservation définies en matière de preuve.

Les importations doivent figurer sur un livre spécial faisant apparaître, pour chaque opération, la valeur et le numéro de la déclaration de mise à la consommation.

La comptabilité des contribuables qui relèvent du régime du bénéfice réel normal doit être certifiée par un membre de l'Ordre National des Experts Comptables de Mauritanie.

Les contribuables relevant du régime du bénéfice réel intermédiaire peuvent tenir une comptabilité simplifiée comportant obligatoirement :

- Un livre des charges mentionnant les achats, frais généraux, salaires et charges sociales ;
- Un livre des produits mentionnant notamment les ventes et les prestations réalisées ;
- Un livre de caisse, tenu au jour le jour, retraçant toutes les recettes et les dépenses ;
- Un livre d'inventaire des stocks, des immobilisations, des créances et des dettes.

Les documents comptables et les pièces justificatives, notamment les autorisations de transferts de devises, les déclarations en douane, les factures d'achat et de vente, les pièces de recettes et de dépenses, doivent être conservées au moins pendant les dix (10) années qui suivent celle au

cours de laquelle les importations, les achats, les ventes ou les prestations de service ont été constatés dans les écritures comptables.

Les sanctions fiscales

Le retard de dépôt des déclarations des impôts et taxes de l'IBAPP est sanctionné par une pénalité égale à :

- 10 % du montant des droits normalement dus lorsque le retard est inférieur à deux (2) mois ;
- 25 % lorsque le retard dépasse deux (2) mois.

Le défaut de dépôt de la déclaration annuelle ou de document obligatoire est passible d'une amende de 1 % du chiffre d'affaires toutes taxes comprises évalué, si nécessaire par l'Administration fiscale, dont le montant ne peut être inférieur à :

- Cinquante mille (50.000) Ouguiya pour les contribuables relevant du régime du bénéfice réel normal ;
- Trente-cinq mille (35.000) Ouguiya pour les contribuables relevant du régime du bénéfice réel intermédiaire ;
- Cent cinquante mille (150.000) Ouguiya pour les sociétés conventionnées ou bénéficiant d'un régime temporaire d'exonération relevant du régime du bénéfice réel normal ;
- Soixante-quinze mille (75.000) Ouguiya pour les sociétés conventionnées ou bénéficiant d'un régime temporaire d'exonération relevant du régime du bénéfice réel intermédiaire.

Le défaut de tenue des documents comptables donne lieu à l'application d'une amende fiscale de douze mille (12.000) Ouguiya par document.

Le défaut de présentation des documents comptables dans les délais légaux donne lieu à l'application d'une amende fiscale de deux mille (2.000) Ouguiya par document omis.

Les omissions ou inexactitudes relevées, soit dans les documents dont la tenue est prescrite, soit dans les renseignements écrits fournis à l'appui de la déclaration donnent lieu à l'application d'une amende fiscale de mille (1.000) Ouguiya par omission ou inexactitude.